

## 경고요구

제 목 차세대 ㉠㉠㉠㉠플랫폼 구축 사업 용역수행 관리 업무 부적정

소 관 부 서(기관) □□□□□처

조 치 부 서(기관) ♥♥♥처

내 용

### 1. 업무 개요

□□□□□처는 지급결제 산업의 디지털 전환에 따른 경영환경에 적극 대응하고 ICT기반의 사업 확장을 통해 □□상품권 및 □□수당 등 새로운 수요 창출을 위하여 “차세대 ㉠㉠㉠㉠플랫폼 구축 사업”을 추진하면서 용역을 추진하였다.

### 2. 차세대 ㉠㉠㉠㉠플랫폼 구축 용역 검사업무 부적정

#### 가. 판단 기준

공사(公社)「물품검사 지침」 제22조(판정)에 따르면 검사자는 검사 물품이 계약 내용과 부합하는지의 여부에 따라 검사 합격 여부를 판정하도록 되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조(대가의 지급)에 따르면 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자에게 지급하도록 되어 있다.

따라서 사업추진 부서는 계약된 물품에 대한 대금을 지급하고자 할 경우 계약상대자의 계약 이행 내용이 계약 내용과 부합하는지를 검사하고 합격 여부 판정을 통해 대

금을 지급하여야 한다.

## 나. 감사결과 확인된 문제

□□□□□처는 ◆◆◆◆◆공단(이하 “◆◆공”이라 한다)이 20xx. xx월 발주한 디지털 ㉠㉠㉠상품권 통합운영 대행용역(이하 “대행용역”이라 한다)을 수주하기 위하여 (주)xx(이하 “용역업체”라 한다)와 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 차세대 ㉠㉠ ㉠㉠플랫폼 구축 용역(이하 “구축용역”이라 한다)계약을 체결하였다.

이후 □□□□□처는 대행용역 사업자로 선정되어 20xx. xx. xx. ◆◆공과 계약을 체결하였고 대행용역 오픈을 준비하였다.

□□□□□처는 대행용역 오픈을 위해서는 구축용역을 계약기간 내에 완료해야 하나 기존 운영사업자로부터 가맹점 데이터 이관이 지연되고 카드社와 VAN社의 규격 연동 개발이 늦어져 결국 공사의 xx으로 인해 구축용역의 일부 과업을 완료하지 못하였고 20xx. xx. xx. 계약기간은 종료되었다.

이로 인해 □□□□□처는 계약기간 연장을 검토하였으나 계약기간 연장에 따른 추가비용 발생과 구축용역 예산 이월의 어려움이 예상되어 완료하지 못한 과업은 계약기간을 연장하지 않고 하자보수 기간에 완료하는 것으로 20xx. xx. xx. 용역업체와 합의하였다.

그리고 □□□□□처는 20xx. xx. xx. 구축용역의 과업이 완료되지 않은 상태에서 검사를 합격 처리하고 계약 대금을 지급하였다.

그러나 이러한 경우 용역업체가 하자보수 기간에 잔여과업을 이행하지 않거나, 과업 이행이 미흡하더라도 계약 대금 회수 및 공사의 권리 행사가 어려울 수 있으므로

□□□□□처는 추가 비용이 발생하더라도 계약기간을 연장하여 잔여과업을 완료하도록 하고 이후 검사 합격 판정을 통해 계약 대금을 지급하는 것이 타당하다.

### 3. 차세대 ㉠㉠㉠㉠플랫폼 감리용역 관리업무 불철저

#### 가. 판단 기준

행정안전부 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침」 제13조(감리)에 따르면 행정기관 등의 장은 정보시스템의 특성 및 사업 규모 등이 “대통령령으로 정하는 기준”에서 정하는 감리대상 사업에 해당하는 경우 감리법인으로 하여금 「정보시스템 감리기준」(이하 “「감리기준」”이라 한다)을 준수하여 감리를 하도록 되어 있다.

그리고 □□□□□처가 추진한 차세대 ㉠㉠㉠㉠플랫폼 감리용역(이하 “감리용역”이라 한다)의 과업지시서에는 “종료단계 감리 시 개발 사업이 지연될 경우 계약기간을 변경하여 개발 완료에 맞춰 종료단계 감리를 수행하여야 한다.” 라고 되어 있다.

따라서 □□□□□처는 감리대상 사업에 해당하는 “2. 나)”의 구축용역 과업이 적절하게 수행되고 있는지 감리법인으로 하여금 「감리기준」에 따라 점검하도록 해야 하고, 구축용역이 지연될 경우 감리용역도 계약기간을 변경하여 구축용역 과업 완료에 맞춰 감리용역을 수행하도록 해야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

□□□□□처는 “2. 나)”의 용역업체와 체결한 구축용역이 과업지시서 내용에 따라 적절하게 이행되고 있는지 「감리기준」에 따라 점검하고 문제점을 개선하기 위하여 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 감리용역 계약을 체결하였다.

□□□□□처는 용역업체가 구축용역을 추진하면서 “2. 나)”와 같은 사유로 과업을 완료하지 못하였으나, 이를 하자보수 기간에 완료하는 것으로 용역업체와 합의하여 구축용역 계약을 종료하였고, 이에 따라 감리용역도 20xx. xx. xx. 종료하였다.

이 과정에서 감리업체는 하자보수 기간에 완료된 과업에 대해 □□□□□처가 요청할 경우 별도비용 없이 점검하겠다고 하였으나, □□□□□처는 감리업체에 점검을 요청하지 않고 자체적으로 테스트를 완료하였다.

그 결과 하자보수 기간에 완료된 과업은 「감리기준」에 따라 적절하게 개발·구축되었는지 감리업체로부터 종합적인 점검을 받지 못하였다.

따라서 □□□□□처는 구축용역 과업이 계약기간 내에 완료되지 않았다면 계약기간을 연장하여 과업을 완료하고 이와 함께 감리용역도 연장하여 구축용역 과업이 정상적으로 완료되었는지 점검하도록 해야 했다.

아울러 □□□□□처는 구축용역의 완료되지 않은 과업을 하자보수 기간에 완료하도록 조치하였다면 감리 역시 하자보수 기간에 완료된 과업이 정상적으로 완료되었는지 점검하도록 요청해야 했다.

**관련부서(기관) 의견**      ① □□□□□처는 감사결과를 수용하면서 구축용역 주요 기능의 과업은 계약기간 내에 완료되었으며, 일부 비기능 과업이 남았으나 이는 하자보수 기간에 완료해도 문제가 없다고 판단하였고 결국 시스템 오픈 전에 정상적으로 완료하였다는 의견을 제시하였다.

② □□□□□처는 감사결과를 수용하면서 하자보수 기간에 완료된 과업은 감리업체에게 점검을 받아보겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♥♥처장은

차세대 ㉠㉠㉠㉠플랫폼 구축 사업 용역수행 관리 업무를 소홀히 한 ㉠㉠㉠㉠처에 대하여 「인사관리 규정」제38조(경고 및 주의)에 따라『경고 처분』하시기 바랍니다. (경고)